



**INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU**

**Plec de prescripcions tècniques particulars**

**CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE JARDINERIA  
DEL PALAU ROBERT I COTXERES DE BARCELONA.**

**CLAU: J02-PRE-26314**



## ÍNDEX

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducció .....                                             | 6  |
| 2. Desenvolupament del contracte .....                           | 6  |
| 2.1. Servei de transició.....                                    | 6  |
| 2.2. Servei de jardineria. ....                                  | 7  |
| 2.3. Devolució del servei. ....                                  | 7  |
| 3. Objecte i abast del servei.....                               | 7  |
| 3.1. Objecte i abast .....                                       | 7  |
| 3.2. Descripció dels elements dins de l'abast del contracte..... | 8  |
| 3.2.1 Jardí del Palau Robert .....                               | 8  |
| 3.2.2 Mobiliari i elements ornamentals del jardí .....           | 8  |
| 3.2.3 Plantes interiors .....                                    | 8  |
| 4. Mitjans mínims per al desenvolupament del contracte .....     | 9  |
| 4.1. Cap de Servei .....                                         | 9  |
| 4.2. Encarregat del servei. ....                                 | 10 |
| 4.3. Equips d'intervenció .....                                  | 11 |
| 4.4. Equip de suport.....                                        | 12 |
| 4.5. Telèfon d'urgència i servei d'intervenció 24 hores .....    | 12 |
| 4.5.1 Gestió de manteniment assistida per ordinador (GMAO) ..... | 13 |
| 4.5.2 Traçabilitat del servei .....                              | 13 |
| 4.6. Altres mitjans personals i tècnics. ....                    | 15 |
| 4.7. Oficines, tallers i magatzems de suport.....                | 15 |
| 4.8. Materials, eines i maquinària.....                          | 15 |
| 5. Servei de transició .....                                     | 16 |
| 5.1. Objectiu i desenvolupament del servei de transició .....    | 16 |



|         |                                                                                                                                         |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2.    | Auditoria d'estat inicial dels elements dins de l'abast del servei .....                                                                | 17 |
| 6.      | Servei de jardineria .....                                                                                                              | 18 |
| 6.1.    | Prescripcions generals .....                                                                                                            | 18 |
| 6.2.    | Prescripcions particulars .....                                                                                                         | 18 |
| 6.2.1   | Sistema de reg .....                                                                                                                    | 18 |
| 6.2.2   | Neteja de jardins, zones verdes, vials i zones recreatives .....                                                                        | 18 |
| 6.2.3   | Reg de plantes, arbres i arbustos .....                                                                                                 | 19 |
| 6.2.4   | Retall, poda, eliminació de fulles seques i nius a plantes, arbustos, enfiladisses, palmeres i altres elements vegetals i tanques ..... | 19 |
| 6.2.5   | Tractaments fitosanitaris preventius i curatius .....                                                                                   | 20 |
| 6.2.6   | Entrecavat .....                                                                                                                        | 20 |
| 6.2.7   | Conservació de voreres .....                                                                                                            | 21 |
| 6.2.8   | Rasclat .....                                                                                                                           | 21 |
| 6.2.9   | Ancoratges .....                                                                                                                        | 21 |
| 6.2.10  | Manteniment i reposició de les plantes i elements arbustius d'interior i d'exterior plantats a les jardineres i hidrojardineres .....   | 21 |
| 6.2.11  | Manteniment i reposició de les plantes amb floració de temporada .....                                                                  | 21 |
| 6.2.12  | Tasques de neteja i manteniment .....                                                                                                   | 21 |
| 6.2.13  | Tractament fitosanitari de les palmeres .....                                                                                           | 22 |
| 6.2.14  | Revisions i informes de l'estat fisiològic i mecànic de l'arbrat .....                                                                  | 22 |
| 6.3.    | Pla de la conservació i manteniment de jardineria .....                                                                                 | 23 |
| 6.3.1   | Inventari .....                                                                                                                         | 23 |
| 6.3.2   | Quadre d'actuacions. ....                                                                                                               | 24 |
| 6.3.3   | Quadre de planificació .....                                                                                                            | 24 |
| 6.3.4   | Manteniment programat .....                                                                                                             | 24 |
| 6.3.4.1 | Manteniment preventiu .....                                                                                                             | 25 |
| 6.3.5   | Manteniment correctiu .....                                                                                                             | 25 |



|          |                                                                          |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| .6.3.5.1 | Abast i definicions .....                                                | 25 |
| .6.3.5.2 | Correctius extra.....                                                    | 26 |
| .6.3.5.3 | Límits de la resolució d'incidències .....                               | 26 |
| 6.4.     | Documentació del desenvolupament del servei de jardineria .....          | 27 |
| 6.4.1    | Informe mensual .....                                                    | 27 |
| 6.4.2    | Informes anuals .....                                                    | 27 |
| 6.4.3    | Valoracions o memòries valorades .....                                   | 27 |
| 6.4.4    | Informes de l'estat fisiològic i mecànic de l'arbrat.....                | 27 |
| 7.       | Pla d'intervencions.....                                                 | 28 |
| 7.1.     | Memòria valorada de les intervencions .....                              | 29 |
| 7.1.1    | Contingut .....                                                          | 29 |
| 7.1.2    | Valoració de les intervencions.....                                      | 30 |
| 7.2.     | Aprovació d'una intervenció .....                                        | 30 |
| .7.2.1.1 | Execució d'una intervenció.....                                          | 31 |
| 7.3.     | Llicència d'obres .....                                                  | 31 |
| 7.4.     | Correctius extra.....                                                    | 31 |
| 7.4.1    | Concreció dels correctius extra .....                                    | 31 |
| 7.4.2    | Valoració i aprovació dels correctius extra .....                        | 32 |
| 7.4.3    | Execució dels correctius extra.....                                      | 32 |
| 7.4.4    | Informe dels correctius extra .....                                      | 33 |
| 8.       | Prevenició de riscos laborals .....                                      | 33 |
| 9.       | Gestió de residus.....                                                   | 34 |
| 10.      | Devolució del servei.....                                                | 35 |
| 11.      | Retribució del servei .....                                              | 36 |
| 11.1.    | Retribució del servei de conservació i manteniment de jardineria .....   | 36 |
| 11.2.    | Retribució de les intervencions incloses en el Pla d'Intervencions. .... | 38 |
| 11.3.    | Retribució de les intervencions extra.....                               | 38 |



|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 12. Nivells de servei.....                      | 38 |
| 13. Penalitzacions.....                         | 39 |
| 13.1. Deficiències objecte de penalització..... | 39 |
| 13.2. Aplicació de les penalitzacions.....      | 41 |
| 14. Supervisió del contracte .....              | 41 |

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Annex 1.</b>  | <b>Elements vegetals del jardí (adjuntats al PDF)</b>                              |
| <b>Annex 2.</b>  | <b>Mobiliari i elements ornamentals del jardí (adjuntats al PDF)</b>               |
| <b>Annex 3.1</b> | <b>Plantes interiors. Espai Cotxeres (adjuntats al PDF)</b>                        |
| <b>Annex 3.2</b> | <b>Plantes interiors. 3a planta Palau Robert (adjuntats al PDF)</b>                |
| <b>Annex 4.</b>  | <b>Prescripcions generals del servei (adjuntats al PDF)</b>                        |
| <b>Annex 5.</b>  | <b>Resum del informe d'estat mecànic i fisiològic de l'arbrat</b>                  |
| <b>Annex 6.</b>  | <b>Informació complementària del servei de jardineria</b>                          |
| <b>Annex 7.</b>  | <b>Nivells de servei</b>                                                           |
|                  | Memòria                                                                            |
|                  | Apèndix 1. Criticitat de zones                                                     |
|                  | Apèndix 2. Fallades de qualitat                                                    |
|                  | Apèndix 3. Taula d'ordres obligatòries per equipament (NS7) (en suport informàtic) |
|                  | Apèndix 4. Fallades de qualitat global.                                            |
| <b>Annex 8.</b>  | <b>Planificació anual de les actuacions recurrents</b>                             |

## 1. Introducció

En aquest Plec de Prescripcions es recullen les condicions que hauran de complir les empreses que llicitin o sigui adjudicatària del servei de la conservació i manteniment dels espais enjardinats, del mobiliari i dels elements ornamentals del jardí i de les plantes interiors del Palau Robert i s'hi descriuen les característiques tant tècniques com organitzatives del servei sobre l'edifici objecte del contracte.

El servei s'organitza en el *Pla de la conservació i manteniment de jardineria*, del qual n'és responsable l'empresa adjudicatària davant d'Infraestructures.cat i usuaris de l'equipament, tant pel que fa a la seva elaboració com a l'execució i compliment. El servei també incorpora l'execució d'intervencions.

Es pretén contractar nivells de qualitat, eficiència i disponibilitat idonis dels espais i elements de l'equipament objecte del contracte i no un determinat nombre d'operacions cobertes pel contracte o de tasques compreses en el seu import.

L'empresa adjudicatària assumirà íntegrament els criteris de nivells de servei de la conservació i manteniment dels espais enjardinats, del mobiliari i dels elements ornamentals del jardí i de les plantes interiors –segons es descriuen en aquest Plec–, es concentraran en la prestació del servei i estendran el seu abast fins a garantir els nivells de disponibilitat i eficiència necessaris per a compliment de les condicions d'ús òptimes i millora de l'equipament.

L'incompliment dels nivells de servei, d'una banda, i les deficiències en el servei, de l'altra, afectaran a la retribució del servei contractat en la forma com es defineix en aquest Plec.

En aquest plec, els termes servei de jardineria i servei de conservació i manteniment dels espais enjardinats, del mobiliari i dels elements ornamentals del jardí i de les plantes interiors i servei de jardineria són sinònims.

## 2. Desenvolupament del contracte

El contracte objecte d'aquesta licitació es desplegarà amb la supervisió del personal tècnic d'Infraestructures, o aquell que designi, en les etapes que es descriuen seguidament:

### 2.1. Servei de transició.

L'inici del contracte, d'acord amb les dates previstes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP) es produeix amb la transició del servei entre l'empresa de manteniment sortint i l'Adjudicatària. Durant un període màxim de 3,5 mesos i un període mínim de 2,5 mesos es procedirà a regularitzar els processos i documentació específica per a gestió del servei tal i com es descriu en el capítol del servei de transició d'aquest plec. La transició del servei es caracteritza per:



- L'inici del contracte es podrà produir fins a 1 mes abans de l'inici del servei de jardineria. Durant aquest mes hi haurà un solapament en l'activitat de les dues empreses però no hi haurà solapament de competències. Aquest solapament serà màxim d'un mes i serà possible sempre que el calendari previst per a la licitació i contractació del servei ho permeti. Durant aquest període l'empresa de jardineria sortint continuarà desenvolupant les tasques operatives que té contractades. L'adjudicatària només desenvoluparà tasques d'inspecció i administratives.
- L'inici del servei de jardineria es produirà l'endemà de la finalització del servei actual. Un cop iniciat el servei, durant 2,5 mesos hi haurà un solapament amb l'equip que l'Adjudicatària disposarà per al servei de transició i de l'equip per desenvolupar els serveis de jardineria definits en aquest plec.

Durant la transició s'espera que hi hagi coordinació amb els interlocutors implicats en la gestió de l'equipament.

## 2.2. Servei de jardineria.

L'operativa del servei s'inicia al dia següent de la finalització dels contractes vigents. Aquests servei es caracteritza perquè el seu inici es solapa amb el servei de transició i al final es solapa amb la devolució del servei. Malgrat aquests solapaments, els licitadors han de tenir present que les obligacions descrites per al servei de jardineria són d'obligat compliment durant tota la seva execució.

## 2.3. Devolució del servei.

Al final del contracte es produirà la transferència del servei de jardineria entre l'Adjudicatari i la futura empresa de jardineria. La devolució del servei es produirà tenint en compte els requeriments mínims descrits en aquest plec.

# 3. **Objecte i abast del servei**

## 3.1. Objecte i abast

El servei de jardineria consistirà la conservació i manteniment dels espais enjardinats, del mobiliari i dels elements ornamentals del jardí i de les plantes interiors del Palau Robert al Passeig de Gràcia número 107 de Barcelona.

Els següents elements estan dins l'abast del contracte:

- Jardí del Palau Robert
- Mobiliari i elements ornamentals del jardí.
- Plantes interiors



L'equipament objecte d'aquest servei (Palau Robert) és un edifici catalogat i amb un nivell de protecció en tant com a Bé d'Interès Local (BCIL, amb el codi 08019/1532 i la titularitat de la Generalitat de Catalunya), d'acord amb la [Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català](#).

### 3.2. [Descripció dels elements dins de l'abast del contracte](#)

#### 3.2.1 [Jardí del Palau Robert](#)

El jardí fa cantonada entre l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia, i també agafa la cantonada entre l'avinguda Diagonal amb el carrer de Còrsega, en un tram de vianants.

El jardí es troba delimitat pel propi Palau Robert a l'extrem nord-est, per la tanca perimetral al lateral nord-oest, pels edificis de l'Administració de la Generalitat situats al costat sud-est i pels els edificis d'habitatges tancant el sud-oest. La tanca perimetral i les portes les portes d'accés al jardí estan incloses dins de l'abast del contracte.

La superfície total és de 3.829 m<sup>2</sup>; s'adjunta a aquest plec l'annex 1 [elements vegetals del jardí], en què consten identificades totes les espècies vegetals existents al jardí que s'han de mantenir.

#### 3.2.2 [Mobiliari i elements ornamentals del jardí](#)

Estan inclosos dins de l'abast del contracte els següents elements que hi ha actualment al jardí:

- béns mobles,
- elements ornamentals i
- elements funcionals com la xarxa de reg, els embornals i els canals i reixetes pluvials.

S'adjunta a aquest plec l'annex 2 [mobiliari i elements ornamentals del jardí], en què consten identificats tots els béns elements ornamentals existents al jardí. Així mateix, en dit annex hi ha un esquema de la xarxa de reg. Es considera que des

#### 3.2.3 [Plantes interiors](#)

Estan situades a la 3a planta de l'edifici i a l'espai anomenat "cotxeres", que es troba dins del recinte del Palau Robert. S'adjunta a aquest plec l'annex 3 [plantes interiors], en què consten identificades totes les espècies vegetals que hi ha al lluernari de la 3a planta i al jardí interior de l'espai cotxeres.



#### 4. Mitjans mínims per al desenvolupament del contracte

A continuació es descriuen els principals mitjans humans, tècnics i de suport mínims que el licitador tindrà en compte per presentar la seva oferta per al desenvolupament dels serveis descrits en aquest plec.

L'estructura amb la qual es desenvolupi el servei haurà de ser suficient per atendre les necessitats de cada equipament. En aquest apartat es determina el personal mínim i la dedicació mínima (expressada en setmanes laborals de 37,5 hores).

L'adscripció de recursos humans i mitjans previstos en aquest apartat seran avaluats amb l'indicador de qualitat global del servei i la disconformitat reiterada de qualsevol obligació de l'Adjudicatari podrà ser considerat un incompliment molt greu.

La presència del cap de servei podrà ser requerida en qualsevol moment, fins i tot fora de la jornada laboral en cas d'urgència. Se n'hauran de preveure les absències i nomenar-ne un substitut, amb el requisits professionals i d'experiència mínims requerits en aquesta clàusula i igualment subjecte a l'aprovació d'Infraestructures.cat.

En cas que el cap de servei o algun membre de l'equip d'intervenció no desenvolupés les seves funcions adequadament, Infraestructures.cat es reserva el dret de recusar-los i sol·licitar a l'empresa adjudicatària la designació immediata d'una altra persona com a cap de servei o membre de l'equip d'intervenció amb el requisits professionals i d'experiència mínims requerits en aquesta clàusula i igualment subjecta a l'aprovació d'Infraestructures.cat i igualment susceptible de recusació. L'Adjudicatari haurà de proposar la persona que ha d'ocupar la posició en el termini d'una setmana i el canvi haurà de ser efectiu en el termini de dues setmanes des de la notificació de la recusació.

El cap de servei i els membres de l'equip d'intervenció hauran de formar part de la plantilla de l'empresa adjudicatària i es mantindran vinculats al contracte en tota la seva durada i no podrà ser objecte de substitució llevat que concorrin causes no imputables a l'adjudicatari, requerint necessàriament l'autorització d'Infraestructures.cat. La persona proposada com a substituta haurà de complir com a mínim el perfil professional i experiència requerit en aquesta clàusula.. No està permesa l'absència injustificada de cap d'ells ni els desenvolupament de les seves funcions per cap persona que no estigui autoritzada expressament per Infraestructures.cat.

Als efectes de l'experiència en contractes similars requerits en aquesta clàusula per al cap de servei, es consideraran contractes similars:

- Contractes de jardineria d'equipaments públics o privats de característiques similars a l'equipament objecte de la licitació.
- Contractes de jardineria de parcs o jardins de superfície superior a 3.000 m2.

##### 4.1. Cap de Servei

El cap de servei serà l'interlocutor únic de l'adjudicatari amb Infraestructures.cat, responsable de l'organització del servei i tindrà la capacitat per a mobilitzar els recursos a disposició del contracte tant per a la prestació ordinària del servei com per a la resolució de contingències en



qualsevol àmbit de gestió del contracte. S'estableix una dedicació mínima global del 20%. Tot i això, no es requereix una presència mínima.

Es requereix titulació mínima de grau en enginyeria tècnica o similar i experiència no inferior a 3 anys en contractes de característiques similars desenvolupant funcions similars. Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de la persona que proposi per desenvolupar les tasques de cap de servei. Aquest CV haurà de contenir la informació per poder avaluar el compliment dels requeriments descrits.

Les seves funcions principals són:

- Dirigir tot l'equip destinat al contracte, liderar el desenvolupament de la globalitat del contracte i resoldre qualsevol dels conflictes que poguessin sorgir. Específicament, el cap de servei vetllarà pel comportament adequat de tot el seu equip en la relació amb l'equipament:
  - o En cas de necessitat del servei, el personal ha de menjar en els espais habilitats específicament per aquest ús en cada equipament.
  - o No es pot introduir o consumir a cap equipament begudes alcohòliques o entrar-hi en estat d'embriaguesa.
  - o En cas de desavinences amb el personal directiu de l'equipament, cal evitar la confrontació i comunicar-ho a Infraestructures.cat que farà el paper de mediador. Cal preservar el respecte a les persones.
  - o El cap de servei ha de procurar els mitjans necessaris al seu equip per poder desenvolupar la seva feina. L'adjudicatari no es podrà fer ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa adjudicatària i no subcontractat.
- Proporcionar a Infraestructures.cat la informació necessària sobre l'estat de la jardineria de l'equipament i les seves necessitats.
- Assegurar l'assoliment amb qualitat de les fites establertes en aquest plec.
- Vetllar per la qualitat de les operacions o intervencions realitzades per les empreses subcontractades.
- Verificar la qualitat de les intervencions realitzades per tercers en l'equipament dins de l'abast del contracte que afectin a espais o instal·lacions dins de l'objecte del contracte.
- Organitzar els tractaments fitosanitaris en temps i forma amb Infraestructures.cat i el personal responsable de la gestió del Palau Robert.
- Serà l'interlocutor vàlid amb Infraestructures.cat i les persones que s'encarreguin de la gestió del servei per tal de resoldre i comunicar tot el que sigui necessari per al bon comportament del servei.

El cap de servei haurà de poder signar electrònicament.

#### 4.2. Encarregat del servei.

L'encarregat serà el responsable de l'organització del servei a nivell operatiu.

Les seves funcions seran:



- Sota la direcció del cap de servei, coordinar i liderar l'equip d'intervenció per tal de desenvolupar totes les tasques operatives descrites en aquest plec.
- Coordinar les empreses subcontractades.
- Tenir contacte regular amb el responsable de l'equipament on es presta servei. L'objectiu és verificar el correcte desenvolupament i implantació del servei i detectar possibles anomalies.
- Donar suport al cap de servei en l'elaboració d'informes.
- Supervisar l'execució correcta del Pla d'intervencions.
- Vetllar pel compliment dels terminis.

#### 4.3. Equips d'intervenció

L'equip d'intervenció està sota la supervisió del cap de servei (que no en formarà part) i integrat per operaris especialitzats i polivalents, segons necessitats de servei. Està format per 3 persones amb les següents categories professionals establertes al Conveni col·lectiu del sector de la jardineria:

- Oficial de jardineria: la seva dedicació serà del 100%. La seva presència serà d'5 dia (laborable) a la setmana.
- Auxiliar de jardineria: la seva dedicació serà del 50%. La seva presència serà de 3 dies (laborables) a la setmana.
- Peó de jardineria: la seva dedicació serà del 50%. La seva presència serà de 5 dies (laborables) a la setmana.

Aquest personal ha de desenvolupar les següents funcions:

- Execució d'aquelles operacions de jardineria que li siguin assignades i per les quals tingui la formació adequada.
- Resolució d'incidències.
- Contacte habitual amb els responsables de l'equipament.
- Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions dels responsables de l'equipament. Davant d'una incidència fora del seu abast del contracte, l'ha de transmetre al cap de servei per tal que aquests puguin acordar la resolució amb Infraestructures.cat.
- Sota la supervisió del cap de servei, actualització de la documentació completa de l'equipament.

L'equip d'intervenció ha de complir amb les següents característiques:

- Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral.



- La freqüència de presència en un equipament ha de ser constant. La seva modificació puntual ha de ser justificada.
- El cap de servei haurà de preveure i suplir les absències dels seus membres.
- Cada operari haurà d'anar vestit pulcrament i identificat
- El tracte amb els usuaris del equipament ha de ser amable i respectuós.
- L'equip d'intervenció ha de ser estable en el temps. Infraestructures.cat ha de ser informat de:
  - o Qualsevol baixa de l'equip.
  - o Qualsevol modificació de les rutes establertes.
- El nivell de servei de presència i el nivell de servei de temps de presència es mesura amb els marcatges de l'equip d'intervenció.
- L'equip d'intervenció es desplaçarà o serà present a l'equipament amb l'estoc necessari de material consumible i dels recanvis que li permeti atendre les operacions d'emergència més usuals a més de les tasques de jardineria programades que li siguin assignades.
- Infraestructures.cat es reserva el dret de recusar qualsevol membre de l'equip d'intervenció i sol·licitar a l'empresa adjudicatària la designació immediata d'una altra persona com a operari, igualment subjecta a l'aprovació d'Infraestructures.cat i igualment susceptible de recusació. La recusació haurà de ser motivada.

Quan Infraestructures.cat ho requereixi el licitador aportarà CV de cada persona que s'incorpori l'equip d'intervenció del contracte, indicant quins són els carnets oficials i especialitats amb que són inscrits als registres oficials.

#### 4.4. Equip de suport

L'equip d'intervenció es completarà amb l'equip de suport per a la correcta execució dels treballs. L'equip de suport està format per personal especialitzat que complementa a l'equip d'intervenció per a la correcta execució dels treballs. L'equip de suport pot estar format per:

- Personal en plantilla (propi) del licitador.
- Empreses subcontractades.

L'equip de suport complementa l'equip d'intervenció en aquelles activitats que no pugui realitzar, ja sigui per càrrega de treball o ja sigui per especialització.

#### 4.5. Telèfon d'urgència i servei d'intervenció 24 hores

Amb independència de les funcionalitats de l'aplicatiu de gestió d'Infraestructures.cat, l'empresa adjudicatària posarà amb caràcter obligatori a disposició del servei de jardineria un telèfon únic i gratuït, vinculat a l'oficina tècnica o al cap de servei, que es designarà com a telèfon d'urgència i que servirà permanentment, tots els dies de l'any i a qualsevol hora, per a comunicació de les incidències que tinguin consideració d'avaries molt urgents o urgents.

Les tasques associades al telèfon d'urgència són:

- Atendre la trucada (a qualsevol hora i qualsevol dia de l'any).



- Identificar l'usuari que truca, un telèfon de contacte i la incidència produïda.
- Contactar amb el servei d'intervenció 24 hores organitzat per l'Adjudicatari.
- L'equip operatiu haurà de tornar la trucada a l'usuari per notificar el temps de resposta del servei 24 hores. El temps de resposta és el temps que l'equip operatiu triga a presentar-se a l'equipament.

Està inclòs dins de l'abast del contracte aquest servei d'assistència tècnica a qualsevol avís d'avaría classificada com urgent o molt urgent definit a l'Annex 7 [Nivells de Servei] sense cap límit de visites ni d'horari.

Les tasques associades al servei d'intervenció 24 hores són:

- Presentar-se a l'edifici sempre que es truqui al telèfon d'urgència.
- Diagnosticar l'abast de la possible incidència i definir els passos a seguir per a solucionar-la.
- Restablir la situació inicial (encara que sigui provisional) i immediatament amb els mitjans tècnics i humans necessaris. Si no fos possible establir mecanismes que disminueixin el màxim possible els efectes de la incidència sobre els usuaris.
- Comunicar al cap de servei la incidència.
- Comunicar a Infraestructures.cat la incidència per correu electrònic.

#### 4.5.1 Gestió de manteniment assistida per ordinador (GMAO)

Per a executar correctament el servei es requereix que la gestió de les operacions dels serveis i el seu control es dugui a terme mitjançant un programa de Gestió de serveis operat per l'Oficina Tècnica que l'empresa adjudicatària disposarà per al servei de conservació i manteniment.

Infraestructures.cat disposa implantat un aplicatiu propi que permet l'accés remot dels diferents agents implicats en la jardineria. L'adjudicatari restarà obligat a utilitzar durant el període de vigència del contracte l'aplicatiu de gestió d'Infraestructures.cat.

L'aplicatiu d'Infraestructures.cat disposa de les bases de dades de inventaris, assignació de gammes de manteniment; fitxes de manteniment, informes, etc., és a dir, les dades consignades a la documentació relativa al servei de conservació i manteniment que d'acord amb aquest Plec cal generar i mantenir.

#### 4.5.2 Traçabilitat del servei

Infraestructures.cat proporcionarà una eina informàtica per fer seguiment del desenvolupament del servei. Aquesta eina presentarà les següents característiques:



- Una aplicació informàtica que treballi en entorn Android, sobre dispositius smartphones amb connexió a internet via xarxes de telefonia mòbil en servei on/off line i punts de control distribuïts en format codis QR.
- El servei de recollida, gestió i tractament de dades ON LINE, en un entorn de cloud computing, accessible via internet (www) i en servei 24 h.

L'adjudicatari haurà de proporcionar als membres de l'equip destinat al servei els terminals de telefonia mòbils que compleixin les següents condicions mínimes:

- Sistema operatiu de treball android 6.0 o superior
- RAM: 4Gb
- Dades del sistema (data, hora, minut, i posició en A-GPS i GPS)
- Càmera de fotos i software d'imatges (2 Mp) o superior
- Connexió i funcionament amb xarxes de telefonia 5G o superior (on line/off line)

Abans de l'inici del servei, l'adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat la conformitat d'ús d'aquesta tecnologia per part de cada un dels membres de l'equip.

Els objectius d'aquesta eina informàtica són:

- Geolocalització: la tecnologia es basa en la identificació d'elements situats en el territori. Mitjançant la geolocalització es podrà verificar on es realitzen els marcatges.
- Verificació dels temps mínims de presència a l'equipament: mitjançant els marcatges, es podrà gestionar de forma senzilla i en temps de servei realment dedicats a cada equipament.
- Programació de rondes de manteniment.
- Enviament d'alarmes
- Enviament d'incidències i novetats.

L'adjudicatari haurà de col·laborar en les següents tasques:

- Implantació dels codis QR a l'equipament.
- Configuració dels itineraris de jardineria.
- Proporcionar informació sobre els vehicles emprats per a prestació del servei per part del personal de l'adjudicatari adscrit al contracte.
- Configuració d'alarmes.
- Configuració de l'edició d'informes.
- Establiment de les rutines de seguretat i salut laboral per a alarma d'eventual accident.



- Habilitació del sistema de consignació de costos de les operacions de manteniment.

#### 4.6. Altres mitjans personals i tècnics.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una oficina tècnica de suport al cap de servei que permeti abordar aspectes tals com:

- Realització de valoracions o memòries valorades de les intervencions vinculades al contracte en els terminis establerts en aquest plec.
- Actualització de la documentació tècnica necessària (esquemes, plànols actualitzats) en suport editable (CAD, BIM o similar), i transferir-la tant a l'equipament físicament i a Infraestructures.cat digitalment..
- Actualització d'inventaris d'actius al GMAO.
- Actualització d'inventaris de zones al GMAO.
- Realització d'Informes Mensuals de Seguiment.
- Suport a Infraestructures.cat en la resolució o assessorament d'aquelles incidències significatives o en tasques tècniques que requereixen d'un suport tècnic puntual

L'empresa adjudicatària establirà una estructura funcional que operarà amb la lògica i l'assignació de responsabilitats i autoritat necessàries per facilitar un servei de conservació i manteniment adequat als objectius i serà capaç de redactar, manejar, controlar i interpretar la documentació i informació recollida en aquest plec.

#### 4.7. Oficines, tallers i magatzems de suport

Tot i que el servei operatiu disposarà d'un espai específic a l'equipament, l'adjudicatari disposarà d'unes oficines, un magatzem i un taller de suport. Aquests hauran d'estar situats de forma lògica amb el servei que es vol prestar.

S'indicarà la situació i característiques detallades (superfície, equips i aparellatge disponibles, personal assignat habitualment, dades de contacte, etc.) d'aquestes dependències de suport.

#### 4.8. Materials, eines i maquinària

L'empresa contractista aportarà tots els materials i mitjans mecànics necessaris per realitzar els treballs especificats. Seran a càrrec de l'empresa els consumibles com adobs, productes fitosanitaris, correctors de carències, parterres o altres similars i els elements no mecànics del sistema de reg. Tots els productes utilitzats disposaran dels corresponents registres oficials de productes i es facilitarà la seva fitxa tècnica.

Així mateix, l'empresa contractista haurà d'aportar, incloent-los en el preu global ofert, tots els productes, aparells, mitjans mecànics i materials necessaris per prestar el servei objecte de



contracte (com ara pintura, vernís, caragols, cintes, tensors, aixades, aixadells, arpiots, desbrossadors, magallons, motocultors, segadores, tisores d'enclusa, de mitjalluna, de perxa o altres, xerracs de jardiner, carretons, rasclets, dalles, pics, regadores i altres estris i materials), així com la plataforma elevadora, eruga, grua, bastides, cistelles, equips especials, sistemes de comunicació, mitjans de transport i les eines adequades que calgui per al desenvolupament del servei.

Els aparells i materials utilitzats hauran d'estar homologats pels organismes oficials corresponents a efectes de seguretat en el treball, d'acord amb el que disposa la normativa vigent. L'empresa contractista haurà de facilitar als seus treballadors qualsevol estri accessori que sigui necessari per prestar el servei.

## 5. Servei de transició

### 5.1. Objectiu i desenvolupament del servei de transició

L'objectiu del servei de transició és crear un espai temporal per facilitar la transmissió d'informació per poder garantir la continuïtat del servei. Aquest objectiu es podrà assolir amb el desenvolupament d'aquestes accions:

- Revisió i adopció dels processos inherents al desenvolupament del servei, incloent l'habilitació d'usuaris i formació en els aplicatius necessaris (de manteniment, control de presència).
- Preparació de l'entorn de gestió documental i recopilació de la documentació necessària per a la gestió del servei.

La durada del servei de transició serà de 3,5 mesos, com a màxim. S'iniciarà com a molt d'hora, un mes abans de l'inici del servei de jardineria.

Al final del servei s'haurà d'haver lliurat la següent informació:

- L'auditoria d'estat inicial dels elements que estan dins de l'abast del servei. Es lliuraran com a molt tard 2 setmanes abans de la finalització del servei de transició. El lliurament no es considerarà completat fins que el contingut sigui l'adequat. El contingut d'aquesta auditoria està descrit en el capítol d'Auditoria del equipament i assumpció del servei d'aquest plec. Passat aquest termini es considerarà finalitzat el període de revisió i consignació de deficiències per part de l'Adjudicatari; qualsevol deficiència que es reporti amb posterioritat a aquest termini serà responsabilitat íntegra de l'Adjudicatari. Aquesta auditoria inclourà:
  - Informe sobre l'estat de tots els elements vegetals existents, que haurà d'incloure necessàriament les propostes de millora, conservació i reposició dels elements arboris i de recuperació del parc en el seu disseny original.
  - Informe mecànic, que haurà d'estar signat per un enginyer tècnic agrícola, de l'estat de l'arbrat. Caldrà adequar el nivell d'anàlisi de cada arbre, en el

sentit de fer un anàlisi més detallat d'aquells arbres que presentin símptomes de defectes mecànics o fisiològics.

- Planificació de les presències mínimes previstes i el temps de presència mínim previst de l'equipament. S'haurà de lliurar en un termini de 30 dies des de l'inici del servei de jardineria.
- Coordinació d'activitats empresarials. A l'inici del contracte, Infraestructures.cat proporcionarà els models i els contactes per tal que l'Adjudicatari pugui realitzar la coordinació d'activitats empresarial amb l'equipament objecte del contracte.
- Proposta d'actuacions immediates que es considerin necessàries per corregir incidències detectades, funcionaments o eficiències indegudes de processos. L'objectiu és evitar el més aviat possible despeses innecessàries.
- L'acta d'assumpció del servei. Finalitzat el servei de transició, l'Adjudicatari i Infraestructures.cat signaran l'Acta d'assumpció del servei on quedaran recollides les possibles deficiències de l'equipament i qui l'ha de resoldre: l'Adjudicatari (per manteniment correctiu o per Altres intervencions); o l'empresa de manteniment sortint; o altres empreses.

## 5.2. Auditoria d'estat inicial dels elements dins de l'abast del servei

A l'inici del servei, l'empresa adjudicatària realitzarà una auditoria dels elements que estan dins de l'abast del servei.

Les auditories hauran de tenir els següents apartats:

- ☐ Descripció general
- ☐ Revisió de documentació en suport paper (en l'equipament) i en format digital, en un termini màxim de dues setmanes.
- ☐ Revisió de l'Inventari d'Espais i Zones.
- ☐ Estat dels actius. Per cada una d'elles:
  - Índex de tots els elements que la conformen d'acord amb la unitat d'inventari.
  - Per a cada element d'inventari, llistat de les verificacions i comprovacions fetes.
- ☐ Revisió dels elements de prevenció de riscos laborals inherents a l'equipament.
- ☐ Reportatge fotogràfic generalista dels espais i elements més significatius (independentment del seu estat de conservació).
- ☐ Reportatge fotogràfic de totes les deficiències detectades. Totes les deficiències s'hauran de il·lustrar amb fotografies nítides. Com a mínim 2 fotografies. Fotografia 1: imatge del detall, fotografia 2: imatge de la ubicació o entorn.
- ☐ Les deficiències s'hauran de justificar amb el màxim detall indicant la ubicació en el plànol (planta i zona/estància). L'incompliment d'aquest punt podrà comportar que Infraestructures.cat desestimi la deficiència.
- ☐ Per cada deficiència s'indicarà la importància de la seva incidència i es farà una estimació del cost que pot suposar la seva resolució.
- ☐ L'adjudicatari lliurarà un arxiu d'Excel amb el recull de les deficiències detectades, indicant la clau de l'equipament, la descripció de la deficiència, la seva importància i la seva valoració,

Infraestructures.cat analitzarà l'arxiu amb el recull de les deficiències i determinarà qui l'ha de resoldre. El resultat de l'anàlisi serà incorporat a l'acta d'assumpció del servei. L'Adjudicatari haurà de verificar la correcta resolució de les deficiències resoltes per l'empresa de manteniment sortint.

Infraestructures.cat proporcionarà un model d'Auditoria inicial que serà complimentat i haurà de ser presentat per part de l'empresa Adjudicatària.

## 6. Servei de jardineria

### 6.1. Prescripcions generals

L'annex 4 [Prescripcions generals del servei] descriu les condicions que han de complir els materials i la maquinària que s'utilitzaran per al desenvolupament del servei. Així mateix conté les prescripcions per al desenvolupament de les operacions de manteniment de jardineria.

A més, a continuació s'estableixen les prescripcions tècniques que regiran aquesta contractació:

### 6.2. Prescripcions particulars

A continuació es descriuen les prescripcions particulars que caldrà tenir en compte per al desenvolupament del servei de jardineria al Palau Robert de Barcelona.

#### 6.2.1 Sistema de reg

El servei inclou el manteniment del sistema de reg i la reparació de les avaries i la reposició d'aspersors i tubs de degoteig. Les fuites i els trencaments en les conduccions soterrades en la xarxa de reg es consideraran avaries i seran a càrrec de l'empresa contractista dins de l'abast del manteniment correctiu. En cas que, per deteriorament, es necessiti substituir algun element estructural del sistema (motors, bombes o altres similars), la seva substitució es podrà gestionar mitjançant el Pla d'intervencions.

#### 6.2.2 Neteja de jardins, zones verdes, vials i zones recreatives

Consistirà en la recollida de les restes vegetals produïdes per les tasques pròpies del manteniment, l'ús i els processos naturals, com la caiguda estacional de fulles. Així mateix, inclou la recollida de papers, deixalles vegetals o animals i brossa i de qualsevol tipus de residu localitzat a les àrees d'actuació objecte del contracte, tot i que no siguin conseqüència directa o específica de les tasques de jardineria.

Així doncs, el servei inclourà també la neteja periòdica, desobstrucció i manteniment dels embornals del jardí, canals i reixetes de recollida d'aigües pluvials existents dins de l'àmbit del



contracte, amb la freqüència necessària per garantir el correcte drenatge i evitar acumulacions d'aigua, sediments o residus vegetals.

Aquests treballs inclouran la retirada de terres, fulles, restes vegetals i qualsevol altre element que en pugui dificultar el funcionament, així com les eines i maquinària necessària per dur a terme aquestes tasques.

El rasclat de les graves, la desbrossada de paviment i l'escarda de males herbes també s'inclouen en aquest apartat.

De l'eliminació de tots els residus, se'n farà càrrec l'empresa contractista.

### 6.2.3 Reg de plantes, arbres i arbustos

El reg es realitzarà a primera hora del matí o del vespre, amb la periodicitat adequada segons les diferents espècies botàniques i la climatologia existent.

Es podran emprar aspersors, mànegues amb embocadura o bé a doll lliure, segons el lloc a regar. Si com a conseqüència d'un ús incorrecte del reg es produïren erosions, danys, inundacions o deteriorament, l'empresa contractista restablirà la zona perjudicada al seu estat original.

Les tasques de reg es duren a terme amb la cura necessària per tal d'evitar molèsties i riscos, tant als treballadors com als ciutadans i usuaris de la zona enjardinada.

### 6.2.4 Retall, poda, eliminació de fulles seques i nius a plantes, arbustos, enfiladisses, palmeres i altres elements vegetals i tanques

Es realitzarà amb la finalitat de mantenir i millorar la forma vegetal de les espècies que necessitin aquestes tasques.

En el cas de les tanques el nombre de retalls es farà en funció de les necessitats de les diferents espècies i en el cas de les palmeres es realitzarà una poda anual a l'època d'estiu.

El torn de rotació de les podes s'establirà d'acord amb els usos habituals per a cada espècie i inclourà la utilització dels productes de protecció que siguin adients per evitar possibles focus d'infecció a les plantes i arbres.

Les restes dels retalls, poda i fulles seques es recolliran i eliminaran dintre del mateix procés.

Aquestes actuacions inclouen la retirada, quan suposi un risc de caiguda, dels nius que les cotorres o bé altres aus hagin construït als elements vegetals dels espais inclosos en el contracte. La neteja de nius s'haurà de realitzar cada cop que es realitzin els tractaments fitosanitaris.



### 6.2.5 Tractaments fitosanitaris preventius i curatius

Es desenvoluparà en dues fases paral·leles: una part preventiva per a millorar i mantenir el vigor vegetatiu i una altra curativa per eliminar plagues i malalties que puguin sorgir.

La fase curativa es realitzarà quan aparegui una plaga o malaltia. Els productes o estris emprats en els tractaments, siguin químics o mecànics, hauran de complir la legislació vigent en matèria mediambiental i de prevenció de riscos laborals, evitant els que presentin una toxicitat alta.

Per realitzar aquest servei, l'empresa contractista i, en el seu cas, les empreses subcontractades, hauran d'estar inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides. Aquests productes no seran molestos ni tòxics, i els tractaments s'efectuaran sempre en dies amb absència total de vent o pluja, i en l'hora de menor presència de persones als voltants, prèvia comunicació a la persona o persones de contacte designades per Infraestructures.cat mitjançant un informe en què constin les dades dels productes a utilitzar, el personal que durà a terme el tractament i la previsió de la data i hora, aspectes que haurà d'aprovar la persona o persones de referència.

Per tal d'efectuar el tractament, l'empresa contractista haurà de seguir el protocol i el tractament fitosanitari que ha establert el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

[http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag\\_agricultura/ag02\\_sanitat\\_vegetal/ag02\\_02\\_plagues/documents/fitxers-binaries/protocol\\_particulars.pdf](http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents/fitxers-binaries/protocol_particulars.pdf)

[http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag\\_agricultura/ag02\\_sanitat\\_vegetal/ag02\\_02\\_plagues/documents/fitxers-binaries/tractaments\\_fitosanitaris\\_morrut.pdf](http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents/fitxers-binaries/tractaments_fitosanitaris_morrut.pdf)

L'empresa contractista, després de cada actuació, haurà d'omplir una fitxa d'actuació de les aplicacions fitosanitàries efectuades. El contingut, els camps i la informació que contindrà cada fitxa haurà de ser aprovat pel responsable d'execució del contracte designat per Infraestructures.cat i, com a mínim, haurà de respectar el contingut dels model de fitxes de tractament fitosanitaris en els usos no agraris que ha establert el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

[http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar\\_sanitat\\_vegetal\\_nou/dar\\_mitjans\\_de\\_prevencio\\_i\\_lluita\\_fitosanitaria/dar\\_registre\\_informacio\\_fitosanitaria/](http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_mitjans_de_prevencio_i_lluita_fitosanitaria/dar_registre_informacio_fitosanitaria/)

### 6.2.6 Entrecavat

Té com a missió eliminar les males herbes, tenint cura de no afectar les espècies vegetals ornamentals. En cap cas es podran fer servir herbicides totals o selectius per a aquest fi.



#### 6.2.7 Conservació de voreres

Consisteix en el manteniment de les vores de l'entapissat vegetal, és a dir, el que està en contacte amb camins, arbustos i altres materials. De l'eliminació dels residus, se'n farà càrrec l'empresa contractista.

#### 6.2.8 Rasclat

Es realitzarà sobre l'entapissat sempre que es porti a terme una tasca que generi deixalles, recollint-les i evitant així la compactació.

#### 6.2.9 Ancoratges

L'empresa contractista haurà d'instal·lar els sistemes d'ancoratge de les plantes, arbres i palmeres que siguin necessaris i, també, efectuar la revisió i el manteniment dels existents actualment.

#### 6.2.10 Manteniment i reposició de les plantes i elements arbustius d'interior i d'exterior plantats a les jardineres i hidrojardineres

L'empresa contractista haurà de procedir al seu reg periòdic, canvi de terra i poda, si és necessari, mantenint-los en tot moment en el seu estat òptim. Així doncs, en cas de deteriorament irrecuperable l'empresa contractista haurà de reposar les plantes d'interior i d'exterior i els elements arbustius que estan a jardineres i hidrojardineres. La reposició d'aquestes plantes i elements arbustius està inclosa dins de la prestació del contracte corresponent servei de jardineria.

#### 6.2.11 Manteniment i reposició de les plantes amb floració de temporada

L'empresa contractista haurà de procedir al seu reg periòdic, canvi de terra i poda si és necessari, mantenint-los en tot moment en el seu estat òptim. Així doncs, caldrà efectuar-ne la reposició en cas de deteriorament irrecuperable. La reposició d'aquestes plantes no podrà facturar-se i, per tant, està inclosa dins del servei de manteniment sense que l'empresa contractista pugui efectuar cap facturació per aquest concepte.

La compra de llavors i la sembra també està inclosa dins de la prestació del contracte corresponent servei de jardineria.

#### 6.2.12 Tasques de neteja i manteniment

L'empresa contractista haurà de realitzar diàriament les següents tasques:

- Recollida de les restes vegetals derivades dels processos naturals.
- Recollida i eliminació de papers, deixalles d'animals i resta de residus.



- Rasclat i anivellat diari del paviment de gresa.
- Eliminació manual de les males herbes als paviments.
- Rasclat i entrecavat de sorral.
- Transport de restes vegetals i escombraries a deixalleria.
- Neteja del canal de recollida d'aigües superficials i pluvials.

#### 6.2.13 Tractament fitosanitari de les palmeres

Està inclòs dins l'abast de la prestació del contracte corresponent al servei de jardineria el tractament fitosanitari de totes les palmeres del jardí, sent ampliable el nombre actual de palmeres que s'indica a l'Annex 2 del present contracte, que hi ha actualment al jardí.

Els tractaments fitosanitaris de les palmeres s'han de dur a terme anualment tres vegades, una obligatòriament abans del maig i les altres dues segons conveniència.

Durant el primer trimestre de cada any objecte del contracte, s'haurà d'entregar la planificació anual de les dates exactes d'execució d'aquests tractaments. Adequant-se en tot moment en dates i horari a les necessitats del edifici i el desenvolupament de la seva activitat.

Cal també que s'entregui complimentada i signada la documentació relativa a Prevenció de Riscos Laborals que es sol·liciti des del centre i des de Infraestructures.cat. Les fitxes tècniques i de seguretat dels productes i maquinaria utilitzats per la realització d'aquesta tasca seran de lliurament obligatori. Tota documentació sol·licitada relativa a aquesta tasca serà entregada amb, com a mínim, 15 dies d'antelació a cada execució dels tractaments.

#### 6.2.14 Revisions i informes de l'estat fisiològic i mecànic de l'arbrat

Està inclòs dins l'abast de la prestació d'aquest contracte la realització d'una revisió anual de l'estat fisiològic i mecànic de tots els arbres i palmeres del jardí.

Durant el primer trimestre de cada any objecte del contracte, s'haurà d'entregar la planificació anual de la data exacta d'execució d'aquesta revisió. Adequant-se en tot moment en data i horari a les necessitats del edifici i el desenvolupament de la seva activitat.

Per la realització de les proves de resistència estructural cal disposar d'eines d'anàlisi instrumental i software.

Com a resultat de l'informe realitzat, el adjudicatari cal que entregui, en un termini màxim de 30 dies, un pressupost per poder executar la resolució de totes les deficiències trobades a la revisió. Aquestes s'han de poder resoldre en un màxim de 60 dies des de l'aprovació del pressupost.



### 6.3. Pla de la conservació i manteniment de jardineria

El pla de conservació i manteniment de jardineria de l'equipament està integrat pels documents que es relacionen seguidament.

#### 6.3.1 Inventari

L'inventari d'Actius i Zones és la base per al manteniment programat a través de l'aplicació de gestió de manteniment (GMAO). Aquest Inventari d'Actius i Zones es lliurarà, per tant, en suport informàtic i complint les condicions que s'especificaran en el Manual d'Actualització d'Inventaris que Infraestructures.cat posarà a disposició de l'Adjudicatari.).

L'Inventari d'Actius i Zones revisat i validat es remetrà amb caràcter obligatori per part de l'Adjudicatari abans de 90 dies naturals des de l'inici del contracte, a partir del qual les modificacions s'actualitzaran al GMAO.

La **revisió i actualització contínua**, tant d'Actius com de Zones, s'ha d'anar realitzant periòdicament durant el període de vigència del contracte. En els informes mensuals l'Adjudicatari realitzarà un llistat de les intervencions realitzades que afecten l'inventari, amb caràcter acumulatiu de cada mes. Aquestes intervencions són les que formen part del Pla d'Intervencions. En la Memòria de les Intervencions del Pla d'Intervencions s'ha d'indicar si aquesta intervenció afecta o no, i com, l'Inventari d'Actius i de Zones.

L'Adjudicatari inclourà als informes mensuals també el llistat detallat d'aquells correctius rellevants que assumeix i que afecten l'Inventari d'Actius i Zones. També té el caràcter acumulatiu de cada mes.

Les actualitzacions de l'inventari al GMAO es realitzaran en el moment que es realitzi el canvi d'un actiu, essent necessari mantenir informat en tot moment i tenir l'aprovació prèvia d'Infraestructures.

L'actualització dels inventaris es compon de:

- Informar en primer terme a Infraestructures.cat de les modificacions necessàries en format excel i per correu electrònic.
- Creació d'actius nous al GMAO (substituïts o bé conseqüència de modificacions), proveint tota la informació necessària per a alimentar la base de dades correctament (característiques tècniques dels equips o elements i la seva vida útil estimada, el preu d'instal·lació aproximat, la data de la instal·lació, la fotografia de l'actiu, els manuals, fitxes tècniques, assignació de codis QR, etc)
- Donada de baixa dels actius (no s'eliminaran del GMAO) morts, desinstal·lats o bé derruïts.
- Actualització de dades dels actius existents més importants, subjecte a acordar amb Infraestructures, si es detecten errors o bé s'ha adquirit informació addicional a l'existent.

El procediment per a l'actualització d'inventaris al GMAO el determinarà Infraestructures.cat i es reserva el dret d'auditar les dades de l'Inventari que li facilitarà l'Adjudicatari.



L'omissió d'aquests terminis i/o de les tasques estipulades pot constituir un incompliment molt greu.

### 6.3.2 Quadre d'actuacions.

El Quadre d'actuacions comprèn com a mínim les operacions detallades i s'hi recullen les operacions programades que resulten d'aplicació per a l'equipament en concret i les freqüències mínimes amb que es duen a terme.

Atès que tots els elements del jardí i plantes interiors afectes al servei són coneguts i que les actuacions de programades es caracteritzen per la seva periodicitat, es sistematitzarà el procés de forma que es coneguin per endavant les necessitats en termes d'hores, personal i materials, i es planificaran així totes les actuacions preventives que s'han de dur a terme.

El *Quadre d'actuacions* no suposa cap limitació en l'abast del servei, que es definirà a partir dels criteris de nivells de servei i s'estendrà al conjunt de les instal·lacions i elements de l'equipament.

Un cop carregat l'inventari aprovat, l'adjudicatari disposarà de 15 dies per associar les operacions corresponents als elements inventariats en el GMAO.

En termes generals, a la finalització del servei de transició del servei de jardineria, s'han d'haver generat les ordres programades de l'equipament. L'endarreriment d'aquest termini pot suposar un incompliment greu.

### 6.3.3 Quadre de planificació

Per cada equipament, l'empresa adjudicatària haurà elaborat i completarà el Quadre d'actuacions amb el Quadre de planificació on distribuirà les operacions previstes durant els períodes feiners, de forma que es garantirà la presència de personal de l'equip de treball adscrit a l'equipament amb freqüència suficient. La planificació serà pel termini de prestació del servei. L'existència de dies festius (ja siguin locals, autonòmics o estatals) no serà motiu per a reduir la freqüència d'assistència a l'equipament.

El Quadre de planificació de l'equipament estarà subjecte a modificacions motivades per necessitats de l'usuari i aprovades per Infraestructures.cat. Aquestes modificacions seran assumides per l'empresa adjudicatària i comportaran la revisió del Quadre de planificació que s'adaptarà a les modificacions i, en cap cas, no suposarà disminució del nombre d'intervencions, dels períodes de presència a l'equipament o de les prestacions del servei de jardineria.

### 6.3.4 Manteniment programat

Les operacions de manteniment preventiu es realitzarà d'acord amb el *Pla de manteniment* que es definirà per l'adjudicatari de servei i s'acceptarà, si escau, per Infraestructures.cat, i quedaran recollides en el GMAO.



La gestió de les operacions de manteniment programat s'efectuarà d'acord amb els documents anteriors i en la forma descrita en els apartats dedicats a l'organització del manteniment.

Els retards o incompliments en la realització d'aquestes operacions servei afectarà a la retribució del servei, segons aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

#### .6.3.4.1 Manteniment preventiu

El manteniment preventiu comprèn les operacions necessàries per garantir la conservació i bon funcionament de l'equipament i les instal·lacions adscrites al seu servei, cadascuna amb una finalitat pròpia, tendents a preservar el nivell idoni de qualitat de funcionament i de disponibilitat dels elements constructius i de les instal·lacions durant la seva vida útil. D'aquesta forma es pretén reduir les despeses i freqüència de les reparacions i aconseguir una reducció de riscos per als usuaris, de pèrdues de disponibilitat i d'interrupcions de l'activitat.

Les operacions consistiran, entre d'altres, en la reposició d'elements esgotats o defectuosos, la substitució periòdica d'elements o peces consumides o desgastades per causa del seu funcionament, la inspecció dels elements constructius i de les instal·lacions i les neteges necessàries per fer operatives canalitzacions i conductes exposats a la brutícia permanentment o temporalment.

#### 6.3.5 Manteniment correctiu

##### .6.3.5.1 Abast i definicions

Comprèn les operacions adreçades a resoldre les incidències i a subsanar les deficiències de funcionament sorgides en les instal·lacions i elements de jardineria de l'equipament. Es consideren les següents categories d'intervencions de manteniment correctiu, segons es tracti de:

- a. avaries no urgents, en que les intervencions per a resolució de les incidències es podran dur a terme juntament amb les operacions programades mentre sigui present l'equip d'intervenció assignat a l'equipament segons el *Quadre de planificació*,
- b. avaries moderades, en què les intervencions per a resolució de les incidències requerirà una reprogramació del dia de presència a l'equipament, de manera que es doni una resposta ràpida però amb temps per tal que l'equip no hagi d'interrompre altres tasques.
- c. avaries urgents i molt urgents, en què les intervencions per a resolució de les incidències es duran a terme desplaçant expressament l'equip d'intervenció assignat a l'equipament o un equip d'intervenció 24 hores format amb aquesta finalitat.

Prevaldrà en la interpretació i assignació del caràcter d'urgència per a resolució d'una determinada incidència el criteri dels responsables d'Infraestructures.cat.

A l'annex 7 [Nivells de servei] es desenvolupa aquest apartat. No obstant, seguidament es llisten els punts més destacables:



- El temps de resolució d'una incidència no urgent és de 7 dies naturals a comptar des de la notificació de la incidència.
- El temps de resolució d'una incidència moderada és de 3 dies hàbils a comptar des de la notificació de la incidència.
- El temps de resolució d'una incidència urgent és de 12 hores a comptar des de la notificació de la incidència.
- El temps de resolució d'una incidència molt urgent és d'1 hora comptar des de la notificació d'una incidència.

Si la resolució de la incidència s'hagués d'endarrerir respecte als límits anteriors indicats, caldrà que es justifiqui adequadament en la confirmació de recepció de l'avís d'incidència que realitzarà el personal tècnic de l'adjudicatari; el retard justificat en aquestes condicions no eximeix però, d'intervenir d'immediat al servei de jardineria de forma que s'elimini o aïlli el risc per a les persones o l'afectació ambiental.

En qualsevol cas, l'aparició d'avaries pot afectar a la disponibilitat de l'equipament i es penalitzarà, si és el cas, la deficiència en el servei. La resolució d'incidències i intervencions de manteniment correctiu no haurà d'afectar les visites dels equips d'intervenció de manteniment programat.

De forma explícita i expressa s'inclouen la subsanació dels desperfectes que es puguin produir en l'equipament derivats de la pròpia activitat de l'equipament o per qualsevol altra causa.

L'adjudicatari, doncs, executarà al seu càrrec i en el termini corresponent la reparació dels desperfectes esmentats, amb caràcter immediat en cas que s'aprecii per part d'Infraestructures.cat necessitat d'actuació urgent.

Tot i que el circuit habitual d'una ordre de treball de resolució d'incidències s'inicia amb una sol·licitud de l'usuari de l'equipament, l'Adjudicatari tindrà present que l'equip d'intervenció podrà introduir ordres de treball.

#### .6.3.5.2 Correctius extra

El cost de mà d'obra, eines i maquinària necessàries per resoldre les incidències contingudes dins de l'abast del manteniment correctiu anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària. El cost del material utilitzat per a resoldre aquestes incidències anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària fins als valor de la franquícia ofertada. Són correctius extra aquells materials necessaris per resoldre una incidència l'import dels quals superi la franquícia ofertada. La concreció i valoració d'aquets correctius extra es descriu a l'apartat de "Pla d'Intervencions i correctius extra del contracte".

#### .6.3.5.3 Límits de la resolució d'incidències

No queden incloses les següents tipologies d'actuacions sota la definició de resolució d'incidències:



- Deficiències en els elements detectades a l'auditoria inicial i que no siguin imputables a l'adjudicatari.
- Substitucions que s'hagin de fer sobre equips (no queden inclosos els seus components) que han arribat a fi de la seva vida útil.
- Actuacions resultants d'actes vandàlics, sinistres i mals usos.

Tot i això, si que és obligació de l'Adjudicatari presentar les solucions per resoldre les incidències detectades i desenvolupar-les mitjançant el Pla d'intervencions. Si transcorregut 1 any des de l'inici del contracte, l'Adjudicatari no ha plantejat la solució d'alguna d'aquestes incidències, passaran a considerar-se incidències, entraran dins l'abast del seu servei. En cas de no ser resoltes abans de la finalització del contracte, podran ser considerades deficiències del servei, si Infraestructures.cat ho considera oportú.

#### 6.4. Documentació del desenvolupament del servei de jardineria

Durant el desenvolupament del servei de manteniment, l'Adjudicatari haurà de presentar la següent documentació.

##### 6.4.1 Informe mensual

L'adjudicatari lliurarà en un arxiu PDF a Infraestructures.cat dins del termini de 15 dies posterior al mes d'anàlisi un informe que contindrà les dades descrites a l'Annex 6 [Informació complementària del servei de jardineria].

##### 6.4.2 Informes anuals

Anualment es requerirà l'actualització dels informes sobre l'estat dels elements vegetals existents i l'informe mecànic. Tindran les mateixes característiques que els adjuntats al Annex 5.

##### 6.4.3 Valoracions o memòries valorades

Durant el desenvolupament del contracte de jardineria, caldrà desenvolupar intervencions no previstes inicialment i que s'inclouran dins del Pla d'intervencions del contracte.

La concreció i gestió d'aquestes intervencions s'efectuarà d'acord amb el capítol Pla d'intervencions d'aquesta memòria.

##### 6.4.4 Informes de l'estat fisiològic i mecànic de l'arbrat

Està inclòs dins l'abast de la prestació d'aquest contracte la realització d'una revisió anual de l'estat fisiològic i mecànic de tots els arbres i palmeres del jardí.



Durant el primer trimestre de cada any objecte del contracte, s'haurà d'entregar la planificació anual de la data exacta d'execució d'aquesta revisió. Adequant-se en tot moment en data i horari a les necessitats del edifici i el desenvolupament de la seva activitat.

Resultat de la revisió, s'ha d'entregar en format d'informe, al cap de 30 dies com a màxim des de l'inici de la realització de la revisió, un document que presenti la informació detallada que s'indica en els següents punts:

- Metodologia d'avaluació dels arbres
- Criteris de valoració de les palmeres
- El patró d'oscil·lació de les palmeres
- Singularitats o defectes habituals en palmeres
- Ubicació i identificació dels arbres avaluats
- Revisió dels arbres, indicant
- Ubicació i identificació de les palmeres avaluades
- Avaluació de les palmeres avaluades, indicant l'estat amb la vitalitat, el tipus d'oscil·lació, resultat de l'avaluació visual i resultat de la resistografia. Cada element amb deficiències ha de tenir una actuació recomanada.
- Observacions generals i mesures a prendre.
- Resultat gràfic de les resistografies

Com a resultat de l'informe, el adjudicatari cal que entregui, en un termini màxim de 30 dies, un pressupost per poder executar la resolució de totes les deficiències trobades a la revisió. Aquestes s'han de poder resoldre en un màxim de 60 dies des de l'aprovació del pressupost.

## 7. Pla d'intervencions

Durant el període de vigència del contracte es realitzaran actuacions específiques i relacionades amb els conceptes següents:

- ☐ Altres intervencions. Són intervencions necessàries per realitzar millores en instal·lacions o elements inclosos dins de l'abast del servei o per resoldre sinistres. Comprèn la redacció de memòries valorades com l'execució de les intervencions:
  - Tasques per a adequació d'espais i adaptació d'instal·lacions que permetin millores puntuals en el funcionament dels equipaments i les seves prestacions.
  - Substitució de qualsevol element inclòs dins de l'abast del contracte que hagi arribat al final de la seva vida útil o que per la gravetat de l'avaria sigui irreparable.



- Substitució, plantació o reposició de l'arbrat, dels elements vegetals i ornamentals i dels béns mobles existents als espais objecte del contracte que no estan inclosos en els apartats 6.2.10 (Manteniment i reposició de les plantes i elements arbustius d'interior i d'exterior plantats a les jardineres i hidrojardineres) i 6.2.11 (Manteniment i reposició de les plantes amb floració de temporada) esmentats.

Infraestructures.cat desenvoluparà el Pla d'actuacions mitjançant la sol·licitud de concreció (ordre de treball) de cada actuació, i un cop feta, la contractista haurà de seguir els passos i els terminis establerts a continuació.

Les memòries tècniques valorades tindran per objecte analitzar i desenvolupar les actuacions per resoldre les incidències descrites a les ordres de treball del GMAO. La licitadora tindrà present que l'actuació que es defineixi haurà de ser integral; és a dir, no només resoldrà la incidència descrita sinó tot allò que hi estigui relacionat amb ella que sigui necessari modificar o adequar per tal que l'equipament mantingui la seva disponibilitat (física, tècnica i administrativa).

El licitador tindrà present que sempre que sigui possible, totes les intervencions del Pla d'intervencions hauran de promoure l'eficiència energètica i innovació. En qualsevol estadi de la tramitació que es descriu a continuació, Infraestructures.cat podrà reclamar documentació addicional per analitzar aquest compliment i, en cas que fos necessari, demanar la revisió de la valoració dins els terminis que s'estableixen.

## 7.1. Memòria valorada de les intervencions

### 7.1.1 Contingut

La memòria valorada s'haurà de redactar per aquelles intervencions d'import superior a 3.000 € (+IVA). Per sota d'aquest import, s'haurà de redactar si Infraestructures.cat ho requereix. El contingut de la memòria és el següent:

- ☐ Descripció de la incidència detectada. Caldrà descriure amb el detall que sigui necessari per entendre el quan s'origina el problema o la necessitat, en quin punt de l'equipament i les causes. Si és possible, es documentarà amb fotografies.
- ☐ Descripció de la solució proposada. Caldrà descriure amb el detall que sigui necessari per entendre el perquè es proposa aquesta solució, el resultat final, com s'executarà i amb quin termini. És important tenir en compte que el termini és des de l'aprovació i per tant, inclourà el termini de subministrament de materials.
- ☐ Plànols descriptius (planta de l'edifici amb la localització de la intervenció i els plànols de detall que contribueixin a particularitzar, definir i entendre la intervenció).
- ☐ Mitjans necessaris per executar la intervenció (concretant les subcontractacions previstes i els mitjans en matèria de seguretat i salut que seran necessaris).
- ☐ Termini previst des de l'aprovació de la intervenció.



- ☐ Valoració de la intervenció d'acord amb el punt anterior.

Per l'execució de les intervencions serà d'aplicació el Plec de Condicions Tècniques del Banc d'Infraestructures.cat – Edificació publicat a la web d'Infraestructures.cat.

La memòria valorada s'haurà de presentar en un termini de 3 setmanes des de que Infraestructures.cat n'hagi fet la sol·licitud. L'incompliment d'aquest termini afectarà a l'indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser considerada un incompliment molt greu.

### 7.1.2 Valoració de les intervencions

Les intervencions es valoraran seguint la metodologia descrita en el capítol per elaborar el pressupost de l'actuació definida en un projecte d'aquest plec.

La valoració d'una intervenció s'haurà de presentar en un termini de 2 setmanes des de que Infraestructures.cat n'hagi fet la sol·licitud. L'incompliment del termini de lliurament afectarà a l'indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser considerada un incompliment molt greu.

La valoració haurà de contenir:

- Les partides desglossades o llistat de materials referenciats a catàlegs de fabricants, el preu de cada partida o cada material, la baixa que li aplica segons la oferta presentada, l'amidament que els aplica i l'import resultant.
- L'import total sense IVA , l'IVA i l'import amb IVA.
- La justificació dels preus contradictoris.
- El termini d'execució des de l'aprovació de la intervenció.

### 7.2. Aprovació d'una intervenció

Un cop es disposi de la valoració o de la memòria valorada, segons el cas, Infraestructures.cat en farà l'aprovació per tal que la contractista l'executi. La intervenció no es podrà executar sense la conformitat expressa i per escrit d'Infraestructures.cat.

Infraestructures.cat es reserva el dret d'aprovar l'execució d'aquestes intervencions quan ho consideri oportú. Un cop aprovada una intervenció, la no execució per part de la contractista serà considerat un incompliment molt greu.

Infraestructures.cat es reserva el dret d'ordenar l'execució d'una intervenció sense disposar de la valoració o la memòria valorada, sempre i quan hi hagi una urgència justificada. Aquesta ordre haurà de ser per escrit del responsable del contracte per part d'Infraestructures.cat al cap de servei. Aquest escrit (correu electrònic o ordre de treball al GMAO) contindrà la descripció de la incidència, la justificació de la urgència, les actuacions a realitzar i una estimació del seu cost i termini d'execució.



#### .7.2.1.1 Execució d'una intervenció

Un cop aprovada la proposta, la contractista procedirà a la seva execució en el termini i els dies acordats i per l'import aprovat.

Si durant l'execució de la intervenció s'haguessin d'executar partides no pressupostades, no es podran executar sense l'autorització expressa i per escrit d'Infraestructures.cat.

Al finalitzar la intervenció, la contractista presentarà un informe amb el següent contingut:

- ☐ Descripció de la intervenció realment executada. Caldrà descriure amb el detall que sigui necessari per entendre el perquè, el com i amb quin termini.
- ☐ Plànols descriptius (si s'escau).
- ☐ Fotografies que permetin comparar l'estat abans i després de la intervenció i el seu procés d'execució.
- ☐ Informació d'interès: catàlegs, manuals d'ús, garanties de fabricants,...
- ☐ Valoració final. Caldrà indicar l'import (sense IVA i amb IVA) i descriure les desviacions respecte la valoració inicial.

Si l'execució de la intervenció és resultat d'una ordre d'execució per urgència, aquest informe podrà ser suficient per justificar l'actuació.

### 7.3. Llicència d'obres

Infraestructures.cat gestionarà i abonarà les despeses derivades de la llicència d'obra de cada actuació. No obstant, les taxes necessàries per a la seva execució (ocupació de via, gestió de runes,...) seran a càrrec del contractista.

### 7.4. Correctius extra

L'objecte d'aquest apartat és descriure el procediment per aprovar els correctius extra definits a la clàusula de "Manteniment correctiu". Tal i com s'hi descriu, l'objecte dels correctius extra són els materials necessaris per resoldre les incidències el valor dels quals superi el llindar de la franquícia oferta.

#### 7.4.1 Concreció dels correctius extra

Qualsevol operació de manteniment correctiu es concreta a partir d'una sol·licitud de manteniment correctiu o ordre de treball de manteniment correctiu generada a través del GMAO. No s'acceptarà cap correctiu extra que no estigui vinculat a una sol·licitud o ordre de treball.



#### 7.4.2 Valoració i aprovació dels correctius extra

En aquelles operacions de manteniment correctiu el cost dels materials de la qual superi el lílindar de la franquícia ofertada, el cap de servei elaborarà un llistat dels materials necessaris per a la seva resolució. Cada un dels materials estarà valorat. Els preus de referència dels materials seran els del Banc de Preus d'Infraestructures.cat – edificació vigent..

La valoració tindrà en compte només el cost directe dels materials estrictament necessaris per resoldre la incidència. L'adjudicatari no repercutirà a Infraestructures.cat el preu d'altres costos, romanents o estocs. Per cada correctiu, l'adjudicatari haurà de disposar de la següent informació:

- ☐ Identificador de l'ordre de treball.
- ☐ Data de l'ordre de treball.
- ☐ Llistat valorat de cada un dels materials (distingint el preu unitari i les unitats).
- ☐ L'import total de tots els materials (EM).
- ☐ Al valor anterior obtingut se li afegirà un 5% corresponent al benefici industrial.
- ☐ L'import a facturar serà la diferència entre l'import EC i la franquícia.
- ☐ Al valor obtingut, se li aplicarà l'IVA corresponent.

Tots els materials que s'utilitzin per a les reparacions d'avaries han de ser de qualitat reconeguda i amb les qualificacions de qualitat corresponents, i aplicant-los d'acord amb les normes de bon ús i les recomanacions dels fabricants. Així mateix, l'empresa adjudicatària, farà especial atenció a seguir un criteri d'homogeneïtat de materials instal·lats en els diversos equipaments, i només en el cas que això no sigui possible, s'instal·laran materials diferents als existents, tot i que sempre han de ser similars o millorats, i compatibles amb les solucions constructives presents en l'equipament.

És obligació de l'adjudicatari resoldre qualsevol incidència de manteniment correctiu urgent o molt urgent amb independència de l'aprovació del correctiu extra. No obstant, no s'abonarà cap correctiu extra que no hagi estat aprovat.

#### 7.4.3 Execució dels correctius extra

Les pautes a seguir en l'execució d'aquells correctius que superin el valor de la franquícia es diferenciï segons dos supòsits:

- 1) En el cas que l'import total dels materials sense IVA **NO** sobrepassi els **3.000€** incloent el valor de la franquícia, l'empresa mantenidora haurà de:
  - comunicar cada una de les incidències a Infraestructures.cat via mitjançant el GMAO a mesura que es vagin produint
  - executar l'actuació



- 2) En el cas que l'import dels materials sense IVA **sobrepassi els 3.000€** incloent el valor de la franquícia, l'empresa mantenidora haurà de:
- comunicar la incidència a Infraestructures.cat mitjançant el GMAO
  - executar només en el cas que Infraestructures.cat hagi donat resposta afirmativa expressa d'intervenció, llevat que el manteniment correctiu sigui urgent o molt urgent.

El temps transcorregut des de la comunicació fins a la validació per part d'Infraestructures.cat no es tindrà en compte a l'hora de comptabilitzar el temps total de resolució de la incidència.

En tots dos casos, l'empresa adjudicatària haurà de disposar de totes les eines necessàries per a la resolució de la incidència i correrà amb les despeses de quants mitjans materials complementaris siguin necessaris (vehicles, maquinària, bastides, plataformes elevadores, etc,...), tal i com es recull en el PPTP.

#### 7.4.4 Informe dels correctius extra

Cada dia 15 de mes, l'adjudicatari realitzarà un informe amb la justificació dels correctius a facturar amb els següents punts per a cadascuna de les incidències, **diferenciat per equipament**:

- número d'ordre de correctiu assignat pel GMAO
- data de tancament al GMAO
- espai o instal·lació afectada
- antecedents i breu justificació de cada actuació
- descripció de la mateixa
- import EC dels materials calculats tal i com s'indica a l'inici d'aquest capítol.
- import que supera la franquícia ofertada per totes les incidències i que es facturarà. A aquest import s'hi afegirà l'IVA corresponent.

Infraestructures.cat revisarà el llistat i en podrà fer les esmenes oportunes que hauran de ser resoltes. Un cop finalitzat el procés, Infraestructures.cat en donarà l'aprovació

## 8. **Prevenió de riscos laborals**

A l'inici del contracte, l'adjudicatari haurà de presentar un pla de prevenció de riscos laborals pel què fa al personal propi. Així mateix, haurà de realitzar la coordinació d'activitats empresarials (CAE) amb l'usuari de l'equipament. Per totes aquelles activitats no previstes en el pla de prevenció inicial, l'Adjudicatari haurà de redactar el l'annex corresponent i realitzar la CAE.



El personal complirà les normes de règim interior establertes a l'equipament durant el desenvolupament de la seva feina i durà a terme les intervencions amb la mínima interferència amb les activitats pròpies de l'equipament.

Se seguiran estrictament les prescripcions contingudes al pla de prevenció de riscos de l'empresa adjudicatària i, en general, les corresponents a la prevenció d'accidents i afectació a la salut de les persones. L'aspecte general del personal assignat a cada servei i de la seva indumentària serà extremadament pulcre, considerant l'atenció que requereix un equipament públic. Per la mateixa circumstància, totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.

El personal adscrit al servei estarà dotat de l'EPI i formació necessaris per a efectuar intervencions en alçada fins a 5m.

Així mateix, es tindrà cura especialment de protegir els usuaris de qualsevol risc o molèstia de les intervencions del servei impedit el seu l'accés a les zones de treball, preveient la caiguda accidental d'objectes o vessaments, les interrupcions de servei i, en general, prenent les mesures que calgui per mantenir-los segurs i estalvis davant qualsevol incidència.

El personal de l'adjudicatari reportarà al cap de servei les deficiències o omissions en el compliment de la normativa de seguretat i salut laboral que detecti i, en particular, les que puguin suposar un impediment per al desenvolupament de la seva feina. L'omissió, al seu torn, d'aquesta comunicació a Infraestructures.cat afectarà a l'indicador de qualitat i la disconformitat reiterada podrà ser considerada un incompliment molt greu.

L'Adjudicatari haurà de realitzar un informe mensual de PRL del servei (estadística d'accidents, relació d'empreses, instruccions donades, visites realitzades amb fotografies, etc).

## 9. Gestió de residus

Durant el desenvolupament de la seva activitat i un cop acabada qualsevol operació, l'adjudicatari ha de respectar l'estat d'ordre i neteja dels espais. Per això, procurarà minimitzar la producció de residus i si fos necessari, coordinaran la finalització de la intervenció amb l'assistència posterior dels serveis de neteja gestionats pels usuaris de l'equipament.

L'adjudicatari del servei haurà de vetllar per a que tots els residus generats durant el desenvolupament contractual siguin tractats adequadament per tal de ser reciclats, posant especial atenció en la gestió dels residus perillosos (làmpades, envasos de productes químics i pintures, draps inservibles) que es generin fruit del servei de jardineria de l'equipament objecte del contracte.

La gestió dels envasos generats és responsabilitat de l'empresa adjudicatària, la qual haurà de presentar trimestralment un informe sobre la correcta gestió d'aquests residus. En particular, s'haurà d'evitar que els residus d'envasos qualificats com a perillosos tinguin un període



d'emmagatzematge superior als sis mesos. Els residus s'hauran de gestionar segons la legislació vigent i mitjançant empreses autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya.

L'adjudicatari haurà de portar al dia un registre propi de residus on constin les dades següents:

- El seu codi segons el centre productor de residus
- L'origen de producció
- La seva descripció
- Gestió que es realitza amb cada un d'ells:
  - destinatari i data de sortida
  - documentació utilitzada
  - transportista

Per tal de realitzar la gestió de residus l'empresa adjudicatària haurà d'establir el protocol específic per cada equipament. Haurà de fer la gestió amb els responsables de cada equipament per veure la viabilitat d'agregar els residus ordinaris al pla de Gestió de Residus del mateix equipament. En aquest cas, Només es podran abocar en els punts d'agregació i/o recollida de residus existents a l'equipament quan:

- Aquests residus corresponguin als CER (codi europeu de residu) que aquest centre client tingui donats d'alta com a productor de residus i per als quals disposi de contractes de retirada i transport per al seu tractament per raó de CER amb els transportistes i gestors de residus, i sempre que no comporti per raó de volum o quantitat un sobre cost per l'equipament per a la retirada i gestió de la fracció de residu que es tracti.
- Els responsables de l'equipament ho autoritzin expressament.

En cas de no ser viable l'adjudicatari haurà de presentar un protocol específic per equipament i portar el registre obligatori segons detalla la Agència Catalana de Residus. No es podrà utilitzar el Pla de Gestió de residus del propi equipament Quan el residu - o components del mateix - produït per l'activitat de jardineria sigui especial o perillós (residu que presenta una o diverses de les característiques de perillositat enumerades a l'annex III de la Directiva 2008/98/CE) encara que l'agregació sigui possible per raó de CER identificat per raó de l'activitat normal de l'equipament.

Per tant, haurà d'establir aquelles fraccions de residu que, per raó de CER, siguin susceptibles de gestió coordinades amb els plans de gestió de residus existents a l'equipament, i haurà d'habilitar registres per codificació del residu, les quantitats estimades produïdes, i també la retirada que se'n fa (des de l'equipament o des de la base del contractista) per posar-lo a disposició del contracte de tractament que tingui formalitzat amb el seu proveïdor.

## 10. Devolució del servei

Amb l'objectiu de garantir la continuïtat del servei de jardineria sense pèrdua del nivell de prestacions, abans de la finalització del contracte l'Adjudicatari procedirà a la devolució del servei a l'empresa de jardineria que el succeirà. El període de devolució del servei s'estableixen 30 dies naturals, abans de la finalització del contracte. L'Adjudicatari serà el



responsable de l'estat de les instal·lacions i espais fins a la finalització del contracte. No obstant, durant aquest període, l'Adjudicatari haurà de facilitar l'accés a l'equipament i a la informació necessària per donar continuïtat al servei durant el període de transició del servei amb l'empresa entrant.

Durant el període de devolució del servei l'Adjudicatari sortint disposarà dels recursos necessaris per a facilitar i estarà obligat a fer l'acompanyament de l'Adjudicatari entrant:

- ☐ El primer dia del període de devolució lliurar el calendari detallat d'accions per la devolució del servei per coordinar-ho amb el nou equip de treball:
  - Calendari amb la descripció d'accions i els seus responsables i amb una previsió de temps.
  - Calendari de visites de traspàs.
  - Planificació de la formació i informació a facilitar a l'empresa de manteniment entrant.
  - Les necessitats de dedicació del equip actual.
  - La metodologia a utilitzar durant el traspàs.
- ☐ Treballar conjuntament amb el personal de l'empresa entrant per tal que el primer dia de servei sigui autònom.
- ☐ En aquest aspecte i abans de l'inici del contracte es realitzarà una visita conjunta entre ambdós empreses a l'equipament objecte del contracte en el que el Adjudicatari realitzarà una formació i informació a l'equip de l'empresa entrant dels aspectes més rellevants de cada equipament.
- ☐ Planificar altres accions necessàries per completar la devolució del servei.
- ☐ Documentar en acta les accions planificades i realitzades d'aquesta fase de devolució del servei, la qual anirà signada per les dues empreses.

## 11. Retribució del servei

La retribució dels serveis es realitzarà mitjançant la facturació de l'adjudicatari de dos conceptes:

### 11.1. Retribució del servei de conservació i manteniment de jardineria

La retribució del servei de conservació i manteniment de jardineria es realitzarà mitjançant la facturació per part de l'adjudicatari dels següents conceptes:

Tots els documents que acompanyin cada concepte a facturar han d'anar signats tant pel cap de servei de l'empresa adjudicatària i com pel representant designat per d'Infraestructures.cat. La factura corresponent únicament es tramitarà un cop signat l'esmentat document.

#### 11.1.1.- Retribució del **servei de transició**

La retribució del servei de transició es realitzarà mitjançant la facturació de l' Adjudicatària d'un import únic un cop finalitzat el termini establert per a aquest servei.

Aquest servei es calcularà amb la fórmula següent:



$$Ist = NST * \left[ \sum_c (0,005 * IAc) \right]$$

Essent,

Ist l'import a percebre en relació al servei de transició

IAc Import d'adjudicació del servei de jardineria de l'equipament c, expressat en €, per termini d'execució del contracte.

NST Nivell de servei del servei de transició (d'acord amb els càlculs establerts a l'Annex 7 del PPTP)

#### 11.1.2.- Retribució del **servei de conservació i manteniment de jardineria**

La retribució del servei de conservació i manteniment de jardineria es realitzarà mitjançant la facturació de l' Adjudicatària d'un import mensual.

Aquest import es calcularà d'acord amb la fórmula següent:

$$IMi = NSG * \left[ \sum_c \left( \frac{K1}{2} * \frac{IAc}{T} * (1 + Cnsc) \right) \right]$$

Essent,

IMi, l'import del mes i de manteniment, en €

IAc Import d'adjudicació del servei de conservació i manteniment de jardineria de l'equipament c, expressat en €, per termini d'execució del contracte.

K1 K1=1.

T termini d'execució del servei, en mesos.

Cns<sub>c</sub> Compliment de nivell de servei del mes i per equipament c (d'acord amb els càlculs establerts a l'Annex 7 del PPTP)

NSG Nivell de servei de compliment global de la qualitat (d'acord amb els càlculs establerts a l'Annex 7 del PPTP).

Conjuntament amb la factura, caldrà presentar l'informe de compliment del nivell de servei redactat per Infraestructures.cat o l'equip tècnic que designi. El resultats continguts a l'informe s'hauran de reflectir en els imports de la factura, de l'equipament.

La retribució calculada amb la fórmula anterior comprèn la retribució íntegra per part d'Infraestructures.cat dels serveis demandats en aquest plec, que s'ajusten al concepte "tot inclòs", és a dir, comprèn hores de treball, materials (fins a la franquícia ofertada), consums, amortització d'eines, maquinària i vehicles, costos desplaçament, dietes i tota mena de conceptes salarials, assegurances, despeses generals, benefici industrial, llicències, permisos, impostos directes i indirectes i, en general, qualsevol despesa de l' Adjudicatària per al compliment del servei.



### 11.2. Retribució de les intervencions incloses en el Pla d'Intervencions.

La retribució de cada intervenció es realitzarà a la finalització de la intervenció mitjançant la facturació de l'Adjudicatari d'un import corresponent al valor de la darrera valoració aprovada per Infraestructures.cat.

La intervenció no es considera finalitzada fins que no s'ha presentat l'informe final requerit en aquest plec.

L'import final es veurà afectat pel factor  $0.95^n$ , on n són les setmanes vençudes de retard respecte al termini de finalització. Infraestructures.cat es reserva el dret de no aplicar aquest factor si el retard és degut a causes justificades.

Fins el dia 8 de cada mes, es generarà un document amb el llistat de totes les intervencions acabades en el mes anterior per cada equipament. El llistat tindrà la clau, la descripció l'import (sense IVA). Aquest document haurà d'estar signat pel cap de servei de l'empresa de jardineria i pel representant designat per d'Infraestructures.cat.

La factura corresponent a les intervencions únicament es tramitarà un cop signat l'esmentat document.

### 11.3. Retribució de les intervencions extra.

Per tal de poder facturar mensualment les intervencions extra que superin l'import de la franquícia, en base a l'informe de incidències extra de cada mes, es generarà un document, amb els imports agrupats per equipament. Aquest document haurà d'estar signat pel cap de servei de l'empresa mantenidora i pel representant designat per d'Infraestructures.cat.

Al darrer dia de cada mes es presentarà la factura amb l'import aprovat per Infraestructures.cat. Aquesta factura anirà acompanyada del llistat resum. La factura corresponent a aquestes incidències únicament es tramitarà un cop signat l'esmentat document.

## 12. **Nivells de servei**

El paràmetre que modula la retribució del serveis és el compliment del nivell de servei mensual. Les fórmules de càlcul estan definides a l'Annex 7 [Nivells de Servei].

Infraestructures.cat, o l'equip tècnic que designi, farà el càlcul del compliment dels nivells de servei mensualment per cada equipament que quedarà recollit en un informe.

Si com a conseqüència de les incidències, el compliment dels nivells de servei globals de mes d'un mes fossin inferiors al 25% o, en el període d'un any natural, inferiors al 60 % en algun equipament, Infraestructures.cat podrà optar per l'esmena, reparació o execució per una tercera empresa de les tasques de manteniment no executades a càrrec de l'adjudicatari, sense perjudici del dret que pugui tenir, en el seu cas, per instar la resolució del contracte.



### 13. Penalitzacions

#### 13.1. Deficiències objecte de penalització

D'entre les causes de penalització previstes en la clàusula 37 del PCAP, es regula en la present clàusula la tipificació de les deficiències en el servei que podran ser objecte de penalització es classifiquen seguidament segons la seva gravetat:

El règim de penalitzacions per deficiències en el servei de l'equipament s'estableix a partir dels criteris següents i sempre afectant exclusivament a la part o parts del servei afectats o subjectes a incompliments.

Els indicadors de qualitat als quals es fa referència en el següent quadre són els indicadors corresponents al Nivell de servei de qualitat (NS2) o Nivell de servei de qualitat global (NSG) definits a l'Annex 7 [Nivells de servei].

| <b><u>Incompliment del servei molt greu</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b><u>Percentatge de penalització sobre IAc/T</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per l'incompliment dels terminis fixats en la presentació de la documentació requerida en aquest plec.                                                                                                                                                                                                                     | 4%                                                    |
| L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per l'incompliment dels terminis o continguts de l'informe mensual de jardineria.                                                                                                                                                                                                                                          | 4%                                                    |
| L'omissió del manteniment dels sistemes de prevenció i protecció de riscos laborals                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5%                                                    |
| L'omissió de l'acreditació d'haver efectuat les revisions i proves legalment exigibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%                                                    |
| L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat pel retard en la designació, en cas de recusació, del cap de servei o algun membre de l'equip d'intervenció.                                                                                                                                                                                                               | 5%                                                    |
| L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per l'omissió de la comunicació a Infraestructures.cat a través del cap de servei de les deficiències o omissions en el compliment de la normativa de seguretat i salut laboral que detecti el personal de l'adjudicatària i, en particular, les que puguin suposar un impediment per al desenvolupament de la seva feina. | 5%                                                    |
| La intervenció a l'equipament de personal de l'adjudicatari o contractat per aquesta que no acrediti estar al corrent de les seves cotitzacions a la Seguretat Social.                                                                                                                                                                                                                        | 5%                                                    |



|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per no fer la comunicació d'accidents i/o incidents | 5% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

| <b><u>Incompliment del servei greu</u></b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b><u>Percentatge de penalització sobre IAc/T</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per el retard de l'adjudicatari en la notificació de recepció l'avís d'avaries urgents enviat pel director/a o persona en qui delegui.                                                                        | 3%                                                    |
| El retard de l'adjudicatari en la segona notificació de recepció de l'avís d'avaría. El retard en l'inici de la intervenció de l'adjudicatari o en la presència a l'equipament de l'equip d'intervenció en cas que aquesta sigui necessària per a reparació d'una avaria urgent. | 2%                                                    |
| La manca de veracitat en la informació tramesa per l'adjudicatari, en general.                                                                                                                                                                                                   | 3%                                                    |
| L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per l'incompliment dels terminis de lliurament d'una memòria valorada.                                                                                                                                        | 2%                                                    |
| Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut durant el desenvolupament del Pla d'intervencions                                                                                                                                                                     | 3                                                     |
| No comunicació de canvi de coordinador d'activitats empresarials, no designar recurs/os preventiu/s                                                                                                                                                                              | 3%                                                    |

| <b><u>Incompliment del servei lleu</u></b>                                                                                                                                                                                                               | <b><u>Percentatge de penalització sobre IAc/T</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| El retard de l'adjudicatari en la notificació de l'avís d'avaries no urgents.                                                                                                                                                                            | 1%                                                    |
| L'absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible.                                                                                                                                                                                   | 1%                                                    |
| La classificació incorrecta per part de l'adjudicatari d'una avaria urgent com a no urgent.                                                                                                                                                              | 1%                                                    |
| L'acumulació de tres disconformitats en els indicadors de qualitat per la reiteració sense resolució adequada per part de l'adjudicatari d'avaries, urgents o no, d'ídèntiques característiques que afectin els mateixos equips o sistemes repetidament. | 1%                                                    |

Les deficiències que s'hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin subsanades, es podran penalitzar novament en el següent període de facturació.



Les penalitzacions s'avaluaran per cada període mensual de forma que la persistència d'una determinada deficiència en el servei originarà l'aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del servei en cada factura mensual.

En el cas que l'adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho acrediti objectivament, Infraestructures.cat podrà considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podrà plantejar opcions alternatives per tractar les eventuais deficiències del servei; aquestes opcions són de compliment obligat per l'adjudicatari.

### 13.2. Aplicació de les penalitzacions

Les penalitzacions aplicables al servei es notificaran per escrit a l'empresa adjudicatària i seran descomptades del pagament mensual del mes següent a la seva notificació.

## 14. Supervisió del contracte

Infraestructures.cat supervisarà el desenvolupament del contracte mitjançant un equip tècnic designat. La principal eina de supervisió serà mitjançant el seguiment de l'evolució mensual dels nivells de servei descrits en aquest plec.

L'adjudicatari cooperarà fidelment i sense reserves en l'avaluació de la qualitat del servei i facilitarà les tasques d'inspecció i supervisió realitzades per Infraestructures.cat i l'usuari de l'equipament, ja sigui directament o mitjançant tercers contractats amb aquest propòsit.

Entre d'altres, la comprovació de la qualitat del servei es realitzarà mitjançant:

- ☐ Avaluació del compliment dels nivells de servei. Mensualment es generaran els informes corresponents per avaluar el compliment dels nivells de servei establerts en aquest plec.
- ☐ Control documental. Els informes mensuals presentats per l'empresa adjudicatària s'avaluaran per verificar l'assoliment de les fites plantejades o les seves desviacions.
- ☐ Visites tècniques, siguin visites previstes per avaluar la qualitat del servei segons els nivells de servei establerts o vistes per avaluar necessitats concretes de l'equipament.
- ☐ Enquestes. Infraestructures.cat podrà elaborar enquestes de satisfacció dels usuaris, els resultats de les quals es facilitaran a títol informatiu a l'empresa adjudicatària. La informació que es desprengui d'aquestes enquestes permetrà orientar la tasca de control i dirigir l'atenció del servei cap als aspectes que demanin millora en la seva gestió o resolució.